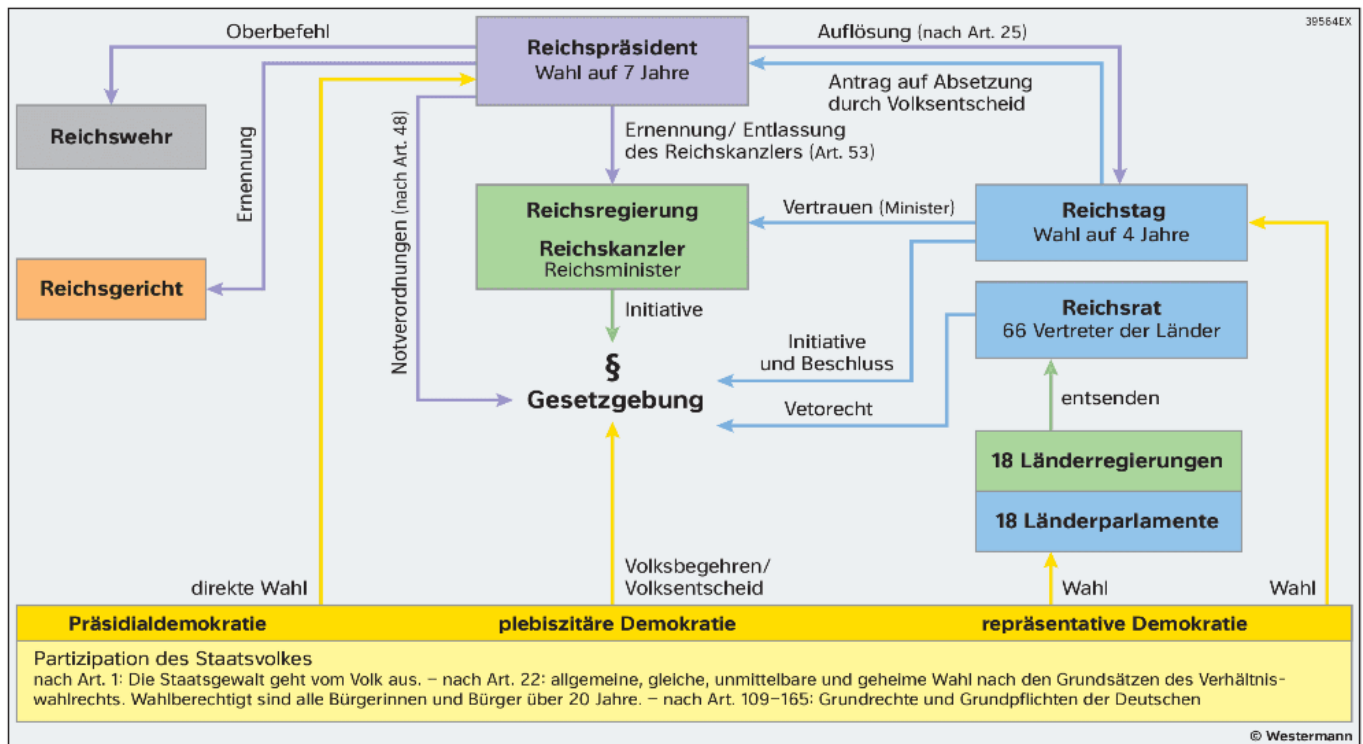


Die Verfassung der Weimarer Republik – modern und demokratisch?

M1 – Verfassungsschaubild: Die Verfassung der Weimarer Republik von 1919



M2 – Darstellungstext: Grundsätze der Verfassung¹

Die Verfassung war maßgeblich durch den liberalen Staatsrechtslehrer Hugo Preuß (Deutsche Demokratische Partei, DDP) geprägt. Auf der Basis der Erfahrungen mit der Verfassungspraxis des Kaiserreichs wurden darin das

5 Rechtsstaatsprinzip und allgemeines und gleiches Wahlrecht für Frauen und Männer, eine starke Stellung des Parlaments sowie die Verantwortlichkeit der Regierung gegenüber dem Reichstag festgelegt. Zudem blieb Deutschland ein föderalistischer Staat, wenn auch die Kompetenzen der
10 Einzelstaaten im Vergleich zum Kaiserreich eingeschränkt wurden. Der zweite Teil der Verfassung schrieb die „Grundrechte und Grundpflichten der Deutschen“ fest. Diese griffen die liberale und demokratische Tradition der Revolution von 1848 auf, indem sie Rechte wie Freizügigkeit,
15 Freiheit der Person, Unverletzlichkeit der Wohnung, Briefgeheimnis, Meinungs- und Pressefreiheit verankerten; hinzu kamen nun soziale Teilhaberechte und Regelungen in den Bereichen Bildung und Wirtschaft: So stand zum Beispiel Arbeitslosen staatliche Unterstützung zu und die Bildung
20 von Betriebsräten wurde festgeschrieben.

Einige Artikel spiegeln allerdings auch aus der Kaiserzeit übernommenen Vorbehalte gegenüber Parlamentarismus und Parteien wider: Die Machtfülle des Reichspräsidenten sowie die Einführung von Elementen der direkten 25 Demokratie wie Volksbegehren und Volksentscheid, welche

die Kompetenzen des Reichstags einschränkten, sind Ausdruck dieses Misstrauens gegen ein rein parlamentarisches, repräsentatives System. Hier fürchtete man offensichtlich Konflikte zwischen den Parteien und eine bloße Interessenspolitik. Die Einführung einer Notverordnung durch Artikel 48 kann zudem als Antwort auf die Aufstände und Unruhen im Frühjahr 1919 gesehen werden: Der Artikel gab dem Reichspräsidenten die Möglichkeit, während eines von ihm definierten Ausnahmezustand Maßnahmen zu ergreifen, um die öffentliche Sicherheit und Ordnung wiederherzustellen, und verlieh ihm nahezu diktatorische Vollmachten. Dazu gehörten der Einsatz des Militärs gegen einzelne Länder oder die (vorübergehende) Aufhebung zentraler Grundrechte.

Der noch junge Nationalstaat hatte so in den ersten fünfzig Jahren seines Bestehens mehrfach sein politisches und gesellschaftliches Fundament gewandelt – von der konstitutionellen Monarchie des Kaiserreichs über die parlamentarische Monarchie bis hin zur Demokratie der Weimarer Republik. Diese historischen Entstehungsverbindungen waren der Weimarer Verfassung – obgleich sie vielen als „demokratischste Demokratie“ galt – deutlich anzumerken.

¹ Material entnommen aus: Zeit für Geschichte 11. Baden-Württemberg, Westermann, Braunschweig 2021, S. 212ff.

Wesentliche Merkmale der Weimarer Verfassung**Stärken (+)****Schwächen / Probleme (-)**

Weitere Materialien zur „Verfassung der Weimarer Republik“:

M3 - Auszug aus der Weimarer Verfassung

Art. 1: Das Deutsche Reich ist eine Republik. Die Staatsgewalt geht vom Volke aus. [...]

Art. 20: Der Reichstag besteht aus den Abgeordneten des deutschen Volkes. [...]

5 Art. 22: Die Abgeordneten werden in allgemeiner, gleicher, unmittelbarer und geheimer Wahl von den über zwanzig Jahre alten Männern und Frauen nach den Grundsätzen der Verhältniswahl gewählt. [...]

Art. 25: Der Reichspräsident kann den Reichstag auflösen [...]

10 Art. 41: Der Reichspräsident wird vom ganzen deutschen Volke gewählt [...]

Art. 48: [...] Der Reichspräsident kann, wenn im deutschen Reiche die öffentliche Sicherheit und Ordnung erheblich gestört oder gefährdet wird, die zur Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung nötigen Maßnahmen treffen, erforderlichenfalls mithilfe der bewaffneten Macht einschreiten. Zu diesem Zwecke darf er vorübergehend die in den Artikeln 114, 115, 117, 118, 123, 20 124 und 153 festgesetzten Grundrechte [Freiheit der Person, Unverletzlichkeit der Wohnung, Brief- und Postgeheimnis, Meinungs-, Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit, Eigentumsrecht] ganz oder zum Teil außer Kraft setzen. [...]

25 Art. 109: Alle Deutschen sind vor dem Gesetze gleich. Männer und Frauen haben grundsätzlich dieselben staatsbürgerlichen Rechte und Pflichten. Öffentlich-rechtliche Vorrechte oder Nachteile der Geburt oder des Standes sind aufzuheben. [...]

Art 114: Die Freiheit der Person ist unverletzlich. [...] 30
(Zit. nach: Jörn Ipsen (Hg.), Deutsche Verfassungen 1849 – 1949, Heidelberg (C. F. Müller) 2016)

M4 – Weiterleben des Obrigkeitsstaates

Der Historiker Heinrich August Winkler weist auf Schwächen der Weimarer Verfassung hin:

[Der] Obrigkeitsstaat wurde durch die Verfassung nicht überwunden. Er lebte nicht nur neben ihr, sondern in ihr und durch sie fort. Dadurch, dass sie dem Reichspräsidenten die

5 Aufgabe eines Ersatzgesetzgebers im nicht genau bestimmten Notfall übertrug, förderte die Konstituante [verfassungsgebende Versammlung] den Opportunismus parlamentarischer Mehrheiten. Fiel es den regierenden Parteien
10 schwer, sich auf einen Kompromiss zu verständigen, war die Versuchung groß, die Verantwortung nach „oben“, auf das Staatsoberhaupt, abzuschieben. An die Stelle des regulären Gesetzes trat dann eine Notverordnung des Reichspräsidenten aufgrund von Artikel 48, an die Stelle der
15 parlamentarischen Normalverfassung die „präsidiale Reserveverfassung“, die „kommissarische Diktatur des Reichspräsidenten“. [...]

Der Gewinn an politischer Freiheit, den die
20 Weimarer Reichsverfassung den Deutschen brachte, war groß. Die Bewahrung der Freiheit in schwierigen Zeiten aber war durch die Verfassung nicht gesichert. Die „demokratischste Demokratie der Welt“ war nicht nur durch die
25 Kräfte bedroht, die sie ablehnten und bekämpften. Sie war vielmehr so verfasst, dass sie sich selbst aufheben konnte.

Heinrich August Winkler: Der lange Weg nach Westen. Deutsche Geschichte 1: Vom Ende des Alten Reiches bis zum Untergang der Weimarer Republik, München 2014, S. 407

Worterklärungen

Obrigkeitsstaat: ein Staat dann als Obrigkeitsstaat charakterisiert, wenn die öffentlichen Angelegenheiten nahezu ausschließlich durch einen Herrscher sowie eine ihm zugeordnete aristokratische, militärische oder bürokratische Führungsgruppe geregelt werden

Opportunismus: Anpassung aus Nützlichkeitsbetrachtungen statt aus Überzeugung